

1502799-45.2019.8.26.0302

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria, Portaria, Portaria, Portaria, Portaria, Portaria, Portaria - 2229686/2019 - DEL.POL.ITAPUI, 4336763 -

DEL.POL.ITAPUI, 2229686 - DEL.POL.ITAPUI, 2229686 - DEL.POL.ITAPUI, 2229686 -

DEL.POL.ITAPUI, 2229686 - DEL.POL.ITAPUI, 2229686 - DEL.POL.ITAPUI, 2229686 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502799-45.2019.8.26.0302 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502799-45.2019.8.26.0302

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria, Portaria, Portaria, Portaria, Portaria, Portaria, Portaria - 2229686/2019 - DEL.POL.ITAPUI, 4336763 -

DEL.POL.ITAPUI, 2229686 - DEL.POL.ITAPUI, 2229686 - DEL.POL.ITAPUI, 2229686 -

DEL.POL.ITAPUI, 2229686 - DEL.POL.ITAPUI, 2229686 - DEL.POL.ITAPUI, 2229686 -

DEL.POL.ITAPUI, 2229686 - DEL.POL.ITAPUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO HENRIQUE BUENO e outro

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Vistos.

CLAUDEMIR SANTOS DE AGUIAR JÚNIOR e PAULO HENRIQUE BUENO, alcunha "Bracinho", qualificados nos autos foram denunciados e estão sendo processados como incusos no art. 157, §2º, II c.c. 61, II, "h", ambos do Código Penal, porque, no dia 18 de julho de 2019, no período da manhã, entre 08h30min e 09h00min, no interior do estabelecimento denominado "LOJA DASH", situado na Rua Santo Antônio, nº 637, Jardim Padre Arnindo Zanotto, na cidade de Itapuí-SP, agindo em concurso, teriam subtraído, para eles, mediante grave ameaça empregada com uma faca, contra a vítima R.C.M., um aparelho celular de cor preta, modelo antigo; R\$ 450,00 em dinheiro e

R\$ 500,00 de uma folha de cheque preenchida, pertencentes ao estabelecimento comercial.

A denúncia foi recebida em 13 de agosto de 2020 (fls. 112/113).

Os réus foram citados (Claudemir à fl. 137 e Paulo à fl. 164) e ofertaram resposta à acusação (Claudemir às fls. 141/142 e Paulo às fls. 168/170).

Como medida de instrução criminal, foram ouvidas a vítima e testemunhas.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a parcial procedência da ação penal, com a condenação apenas do réu Claudemir.

A defesa, por sua vez, requereu a absolvição e, subsidiariamente, teceu ponderações sobre a pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A presente ação penal é improcedente.

A materialidade do delito restou comprovada nos autos por intermédio dos boletins de ocorrência de fls. 04/08, auto de avaliação indireta (fl. 142), além dos depoimentos colhidos em juízo.

No entanto, não há elementos seguros para definição da autoria.

A vítima Regina relatou que estava na loja, na parte da manhã, e chegaram dois indivíduos que perguntaram a hora e anunciaram um assalto. Um deles estava com uma faca e pediu para que passasse o dinheiro. Entregou aos autores a carteira e o celular. Assim que pegaram os itens, saíram correndo. Recorda-se apenas do fato que eram dois rapazes brancos, magros, um deles sendo um pouco mais alto que o outro. Não se lembra se estavam com máscaras em razão do susto, nem de detalhes da roupa, apenas que um estava vestindo uma bermuda e uma jaqueta. Algumas pessoas que passavam na rua disseram que os dois indivíduos teriam entrado num veículo após o ocorrido. Não recuperou os itens subtraídos.

O policial Everton contou que, após serem acionados, encontraram o veículo que estava sendo indicado como o utilizado para o roubo praticado em Itapuí, naquela manhã, após testemunhas teriam anotado a placa e afirmarem que os acusados teriam entrado nele. No veículo, estavam dois indivíduos: Rogério e seu pai. Indagados, o pai teria afirmado que o carro estava com Rogério desde o período da manhã.

Rogério, por sua vez, contou que fora procurado por dois indivíduos para os levarem até Itapuí, onde iriam praticar um roubo. Com essa carona, parte da dívida com tais pessoas seria quitada. Rogério forneceu o nome completo de Paulo aos policiais.

Foram até a casa de Rogério e, juntamente com outras viaturas, foram até a casa do Paulo, onde sua genitora informou que há dias o filho não aparecia na residência.

Sobre o segundo indivíduo, Rogério não soube apontar para outras características. No mesmo sentido foram as palavras do policial Wellington. Acrescentou que a dívida a ser quitada por Rogério seria dívida de drogas.

O investigador Homero afirmou que teria participado apenas do cumprimento do mandado de busca. Foram até a residência do réu Paulo e nada de ilícito foi encontrado. Na casa de Claudemir, o próprio réu acompanhou a busca e também não encontraram nada ilícito.

A testemunha Policial Civil Bruno falou que aconteceu um roubo em Itapuí, sendo que teria sido praticado com um veículo Corsa, de Rogério, e este estaria com os demais corréus Claudemir e Paulo. Rogério falou que só os levou porque estaria devendo dinheiro para eles. Claudemir falou que conhecia Rogério, mas que não teria cometido o roubo. Acredita que Paulo não tenha sido ouvido.

A testemunha Rogério, que já foi condenada pelos mesmos fatos, relatou que, na data dos fatos, levou 02 pessoas para Itapuí. Só os conhecia de vista, mas não sabe o nome nem apelido deles. Não conhece o réu Paulo, porque "Bracinho" é parecido com Paulo, mas não é este. Não se recorda porque na época disse que Paulo era "Bracinho". Não reconheceu a pessoa de fl. 14; a de fl. 15 conhece, levou para Itapuí, mas não se recorda do nome.

Assim, após amealhados os elementos probatórios em juízo, verifica-se que não há provas suficientes que embasem a condenação.

Em que pese o depoimento consistente da vítima, não houve o reconhecimento dos acusados. Conforme relatado na fase extrajudicial, Regina estava nervosa no momento e não foi capaz de olhar para os autores diretamente (fl. 47) e, em juízo, também

não houve o reconhecimento. Além disso, no cumprimento do mandado de busca e apreensão autorizado e expedido por este juízo nas residências dos réus nada de ilícito foi encontrado (fl. 66).

Inferir-se dos autos que a única testemunha capaz de confirmar que os réus estavam no local e no momento dos fatos é Rogério, que também foi processado pelos mesmos fatos, o que se configuraria, na verdade, como corréu. Ademais, em juízo não foi possível confirmar, com precisão, por suas palavras, que foram os ora réus que cometeram o delito. Malgrado tenha confirmado, em juízo, que levou a pessoa de fl. 15 (Claudemir) para Itapuí, outros elementos também seria necessários para a presente hipótese.

Nesse contexto, as palavras da testemunha, por si sós, não são capazes de embasar o decreto condenatório. Frise-se que, tratando-se de pessoa que participou do mesmo delito, apenas se permitiria a condenação dos ora réus caso houvesse outros elementos a corroborar seus dizeres, o que não há no caso sub judice.

Ainda, embora não se desconheça o relevante valor dos depoimentos dos policiais, estes apenas confirmaram que Rogério estaria com o veículo naquele local após denúncias quanto à placa do veículo. No entanto, as informações obtidas pelos policiais dos réus Paulo e Claudemir advieram do depoimento de Rogério.

Dessa forma, não há outros elementos ou testemunhas diretas capazes de confirmar a autoria dos réus. Nesse caso, havendo dúvidas do órgão julgador quanto à autoria, mister a aplicação do princípio basilar do direito penal do favor rei, consubstanciado no caso, no princípio do in dubio pro reo. Em outras palavras, a aplicação do direito penal deve ser restrita aos casos em que há certeza do juízo, sob pena de violação da predominância do direito à liberdade.

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE a presente demanda para ABSOLVER os acusados CLAUDEMIR SANTOS DE AGUIAR JÚNIOR e PAULO HENRIQUE BUENO, alcunha "Bracinho", qualificados nos autos, da imputação contida nos artigos 157, §2º, II c.c. 61, II, "h", ambos do Código Penal, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

P.I.C.

Jaú, 13 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA